

1501033-42.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... além de dois celulares, sendo um do tráfico e outro de uso pessoal; com ALVIDES foi encontrado um celular do tráfico para contato com THIERRY e avisar quando visse a presença policial. Nesta toada, temos o depoimento de Fagner, também guarda municipal, ouvido às fls.193, tendo este acrescentado que os réus confessaram informalmente a traficância.

10.2.) Consigne-se que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501033-42.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501033-42.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2116150/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 17611377 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 906/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2116150 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

THIERRY SABINO LEOTTI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de THIERRY SABINO LEOTTI e ALVIDES ERMES DE LIMA SILVA, devidamente qualificados nos autos. Alega o autor que, no dia 28 de abril de 2021, por volta das 21h00, na Avenida Jaguari, 1188, Cidade São Pedro, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, os réus traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 78 (setenta e oito) invólucros de maconha, com peso líquido total de 333,4 gramas; 141 (cento e quarenta e um) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 96,91 gramas; e 42 (quarenta e dois) eppendorfs de crack, com peso líquido de 26,23 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, THIERRY e ALVIDES resolveram praticar o comércio ilícito de drogas nesta urbe. Para tanto, adquiriram as mencionadas drogas de pessoa desconhecida, com o intuito de vendê-las na urbe, e as traziam consigo na ocasião dos fatos, dentro de uma sacola plástica preta.

1.2.) Os denunciados, então, estavam comercializando drogas quando avistaram uma viatura da Guarda Municipal, por isso tentaram se evadir, mas foram alcançados e abordados.

1.3.) Em revista pessoal, foram localizadas as drogas citadas e a quantia de R\$ 378,00 em notas, bem como um aparelho celular pertencente ao ponto do tráfico de drogas ("lojinha").

1.4.) Em seus interrogatórios, THIERRY confessou a posse da droga e sua comercialização e ALVIDES confessou sua contratação como "olheiro" para viabilizar a traficância.

1.5.) Tendo em vista a variedade e quantidade das substâncias encontradas, sua forma de acondicionamento em porções individuais, o local conhecido como ponto de tráfico de drogas, verifica-se que a droga apreendida se destinava efetivamente ao consumo de terceiros.

1.6.) Estariam os réus, portanto, incursos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05/06), o boletim de ocorrência (fls.07/11), o auto de exibição e apreensão (fls.17/18) e o laudo de constatação (fls.42/45).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.97/100, quando restou confirmado que a substância apreendida se tratava de maconha, crack e cocaína.

3.) Notificados, os réus apresentaram defesa prévia (fls.149/151), mas, a decisão de fls.159/160 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls.192/193).

4.1.) Interrogados, os réus confessaram a prática criminosa.

4.1.1.) THIERRY aduziu que ele e Alvides assumiram o ponto de venda de tráfico naquele dia, sendo abordados após ter entregue o valor arrecadado com as vendas. Na época dos fatos, era usuário de maconha (fls.191).

4.1.2.) ALVIDES relatou que passava por dificuldades financeiras em razão de ter sido expulso de casa por seu genitor após uma discussão há uma semana. No dia dos fatos, foi convidado por Thierry para ser olheiro do local, recebendo R\$ 60,00 por dia (fls.190).

5.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a fixação acima do mínimo legal em razão da elevada reprovabilidade da conduta e o afastamento do tráfico privilegiado. Por fim, defendeu a fixação do regime inicial fechado e sustentou a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade (fls.194/195).

6.) Os réus, por seu turno, pugnaram pela fixação da pena no mínimo legal e demais benesses legais (fls.198/201).

É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que os réus traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 78 (setenta e oito) invólucros de maconha, com peso líquido total de 333,4 gramas; 141 (cento e quarenta e um) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 96,91 gramas; e 42 (quarenta e dois) eppendorfs de crack, com peso líquido de 26,23 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/06), pelo boletim de ocorrência (fls.07/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls.17/18), pelo laudo de constatação (fls.42/45), bem como pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que a substância apreendida se tratava de maconha, crack e cocaína (fls.97/100), a par da prova oral.

10.) Quanto à autoria, dúvida não há em aponta-la na direção dos réus, confessos. Vejamos.

10.1.) Marcelo, guarda municipal, ouvido às fls. 192, aduziu que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, o qual é conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram os réus que, ao notar a presença da guarnição, empreenderam fuga em direção ao município vizinho, contudo foram abordados. Em revista pessoal, THIERRY portava uma sacola com diversos entorpecentes, dentre eles maconha, cocaína e crack e aproximadamente R\$ 300,00 em espécie, além de dois celulares, sendo um do tráfico e outro de uso pessoal; com ALVIDES foi encontrado um celular do tráfico para contato com THIERRY e avisar quando visse a presença policial. Nesta toada, temos o depoimento de Fagner, também guarda municipal, ouvido às fls.193, tendo este acrescentado que os réus confessaram informalmente a traficância.

10.2.) Consigne-se que o depoimento do agente deve ser tido verdadeiro, pois, além de ser harmônico com as demais provas colhidas nos autos, não há prova de que intente incriminar inocente. Pelo contrário, constata-se que o esclarecimento do delito decorreu de ato de ofício do miliciano, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidor público que narra fatos constatados no exercício de sua função. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência:

“ (...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social.
Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito

e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito." (TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Data do Julgamento: 29/04/2022)

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal dos acusados pelo tráfico de entorpecentes. A grande quantidade, a diversidade e o local dos fatos comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

12.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis, não se demonstrando que o réus viviam da prática criminosa ou que integrem organização criminosa.

13.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

14.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR os réus THIERRY SABINO LEOTTI e ALVIDES ERMES DE LIMA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

15.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal e do Art.42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base dos réus em 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento e 550 dias multa, no mínimo legal. Pouco acima do mínimo em razão da elevada a culpabilidade visto que os réus possuíam mais de 250 porções de entorpecentes, divididas entre maconha, cocaína e crack, que seriam suficientes para abastecer o tráfico da região por um período considerável, além de três celulares utilizados para fins espúrios, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base de cada um.

16.) Agravantes e atenuantes: em face da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6, recolocando-a no mínimo legal, pois, nesta etapa da dosimetria é impossível a fixação aquém ou além dos limites do tipo.

17.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena pela causa de diminuição prevista na lei especial em na metade, pois não obstante a elevada quantidade de entorpecentes, os réus confessaram os fatos e as circunstâncias judiciais não são totalmente desfavoráveis, fixando-a em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, esta no mínimo legal.

18.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena dos réus THIERRY SABINO LEOTTI e ALVIDES ERMES DE LIMA SILVA em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-as definitivas.

19.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante da pena fixada.

20.) Substituição da pena: incabível ante a quantidade de pena fixada.

21.) Apelar em liberdade: os réus têm direito, eis que foram soltos no decorrer do processo.

22.) Transitada em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados.

23.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA